

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 863/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัดฯ

โจทก์

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ฯ กับพวก

จำเลย

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ฯ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุมาลี นิยมสันติ ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ฯ ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ในเรื่องทะเลาะการ
บังคับคดี เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะคู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่
ได้ไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามเห็นว่า การที่ศาลสั่งรับอุทธรณ์ในเรื่องดีราคา
ทรัพย์จำนองแล้วเมื่อถึงวันนัดพิจารณาหลักประกัน ศาลควรสั่งให้งดพิจารณาหลัก
ประกันเพื่อรอผลคำสั่งของศาลสูงก่อน ปัญหา นี้ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยทั้งสามด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 10,747,117.47 บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงิน 9,490,910.91 บาท นับแต่วันถัด
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 ร่วม
รับผิดชอบในการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นเงิน 5,709,785.61 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ

ละ 17.5 ต่อปีในต้นทุนเงิน 5,275,291.48 บาท นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันไถ่ถอนจำนองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 242 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 96,97 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 331 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1917,1918 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และไถ่ถอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2433 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจากโจทก์หากจำเลยไม่ไถ่ถอนที่ดินที่จำนอง ไว้ให้น้ำที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ และหากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบในส่วนของแต่ละคนที่ขาดอยู่จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นทุนเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีกำหนด 5 ปี ก็ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหาประกันมาให้ครบ ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยทั้งสาม หรือถ้าจำเลยที่ 3 ผู้เดียวหาประกันมาให้ครบตามจำนวนที่ตนจะต้องรับผิดชอบเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้องวันนัดพร้อมเพื่อตีราคาทรัพย์สินจำนอง จำเลยทั้งสามยื่นคำแถลงว่า ทรัพย์สินจำนองทั้งหมดมีราคาพอชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์แถลงว่าทรัพย์สินจำนองรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างมีราคาเพียง 5,820,000 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามนำหลักทรัพย์สินมาวางเพิ่มเพื่อให้พอตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภายใน

15 วันและนัดพิจารณาหลักประกัน จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว(อันดับ 15,18)

วันนัดพิจารณาหลักประกัน จำเลยทั้งสามไม่มาศาลและไม่นำหลักประกันมาวาง ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ (อันดับ 20)

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 21)

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำหลักทรัพย์มาวางเพิ่ม แต่จำเลยมิได้นำมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเสีย (อันดับ 31 แผ่นที่ 3)

จำเลยทั้งสามฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 35)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อปรากฏตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ว่า ที่ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ชอบแล้ว จึงมีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศาลชั้นต้นจะต้องรอฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว เมื่อปรากฏตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ว่า ที่ศาลชั้นต้นถือว่า
จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ชอบแล้ว จึงมีผลเท่ากับ
ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ไปแล้ว จึงไม่มี
เหตุที่ศาลชั้นต้นจะต้องรอฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>